

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4749/2533

นางศิริรักษ์ จิตรวรรณ หรือ จิตรวรรณ
ภา

โจทก์

บริษัทเงินทุนสหไฟแนนซ์ จำกัด กับ
พวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา , มาตรา 821

ป.วิ.พ. มาตรา , มาตรา 161

พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

พ.ศ.2522 มาตรา , มาตรา 4, มาตรา 27

จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จะกู้ยืมเงินหรือรับเงินออกมาจากประชาชนได้จะต้องปฏิบัติตามกรอบกำหนดกฎเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนฯ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 27 และตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่อง การกำหนดให้บริษัทเงินทุนปฏิบัติในการกู้ยืมเงินหรือรับเงินจากประชาชนและการกำหนดอัตราดอกเบี้ยหรือส่วนลดที่บริษัทเงินทุนอาจจ่ายหรืออาจเรียกได้ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2528 ข้อ 2(2) ข้อ 3(1) การที่จำเลยที่ 2 ที่ 3 ซึ่งเป็นกรรมการของจำเลยที่ 1 รับฝากเงินจากโจทก์แล้วมิได้ออกเอกสารการกู้ยืมเงินหรือออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่โจทก์และไม่ใช่เพื่อการ พัฒนาหรือการเคหะ แม้จำเลยที่ 2 ที่ 3 จะลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คให้โจทก์ แต่ก็ไม่มีตราของจำเลยที่ 1 ประทับไว้ จึงมิได้เป็นการส่งจ่ายเช็คในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจของจำเลยที่ 1 ทั้งเป็นการกระทำ

นอกขอบวัตถุประสงค์ข้อบังคับของจำเลยที่ 1 และไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามบทกฎหมายและประกาศดังกล่าวจำเลยที่ 1 ย่อมไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ แต่ตามพฤติการณ์ที่พนักงานของจำเลยที่ 1 เป็นผู้ดำเนินการรับฝากเงินจากโจทก์ณสำนักงานของจำเลยที่ 1 ทำให้โจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้สุจริตหลงเข้าใจได้ว่าการรับฝากเงินเป็นกิจการของจำเลยที่ 1 ที่กระทำได้ตามกฎหมายและอยู่ภายในขอบวัตถุประสงค์ข้อบังคับของจำเลยที่ 1 โดยรับฝากเงินแล้วออกเป็นเช็คให้เช่นนี้ ต้องถือว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ติดต่อรับฝากเงินและรู้เห็นเอง โดยจำเลยที่ 1 เช็คจำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นตัวแทนผู้มีอำนาจกระทำการในการรับฝากเงินและออกเช็คให้แก่โจทก์ จำเลยที่ 1 ต้องผูกพันรับเอาผลการกระทำของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 821 จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบเงินที่รับฝากพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

การกำหนดค่าฤชาธรรมเนียมเป็นดุลพินิจของศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 161 การที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1 แล้วยกเสีย มิใช่กรณีที่ศาลสั่งไม่รับฟ้องแย้งซึ่งจะต้องสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 151 แต่จะต้องบังคับตามมาตรา 161 ซึ่งศาลใช้ดุลพินิจไม่คืนค่าธรรมเนียมฟ้องแย้งให้จำเลยที่ 1 ได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพัฒนาและเพื่อการเคหะ รวมตลอดถึงการรับฝากเงินจากประชาชนโดยให้ดอกเบี่ยและให้กู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี่ย จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ เป็นกรรมกรร่วมกันกระทำการแทนจำเลย

ที่ ๑ ได้ โจทก์ได้นำเงินจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ไปฝากจำเลยที่ ๑ ตกลงให้ดอกเบี้ย ร้อยละ ๑๒ ต่อปีจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ร่วมกันลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คของธนาคารจำนวน เงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ในนามของจำเลยที่ ๑ เป็นการชำระหนี้เงินฝากคืนให้โจทก์ โดย จำเลยที่ ๑ รู้เห็นยินยอมและยอมให้จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ กระทำแทนเสมอด้วยตัวแทน หรือตัวแทนเชิดของจำเลยที่ ๑ ต่อมาเช็คถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ขอให้จำเลยทั้งสาม ร่วมกันชำระหนี้แก่โจทก์รวมดอกเบี้ยเป็นเงิน ๑๖๘,๐๐๐ บาท

จำเลยที่ ๑ ให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยที่ ๑ ไม่เคยรับฝากเงินโจทก์ เช็كدัง กล่าวจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ออกเพื่อใช้ในกิจการส่วนตัวมิได้ประทับตราจำเลยที่ ๑ จึงไม่ เกี่ยวกับจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ ไม่มีวัตถุประสงค์ในการรับฝากเงินจากประชาชน จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ มิได้กระทำภายในขอบอำนาจวัตถุประสงค์ของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ ไม่เคยมอบให้จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ เป็นตัวแทนหรือตัวแทนเชิด และไม่เคยให้สัตยาบัน ในการรับฝากเงินดังกล่าวด้วย การที่โจทก์ฟ้องคดีนี้ทำให้จำเลยที่ ๑ เสียชื่อเสียงและ เสียค่าใช้จ่ายในการทำมาค้าขายกับประชาชน ขอให้ยกฟ้อง และให้โจทก์ใช้เงิน จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทแก่จำเลยที่ ๑ กับให้โจทก์ประกาศแจ้งความจริงขอขมา จำเลยที่ ๑ ด้วย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า ฟ้องแย้งจำเลยที่ ๑ ไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิม โจทก์ฟ้อง คดีเป็นการใช้สิทธิทางศาลโดยสุจริต จึงไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้องแย้ง

จำเลยที่ ๒ ถูกศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดศาลชั้นต้นมีคำสั่ง จำหน่ายคดีสำหรับจำเลยที่ ๒

จำเลยที่ ๓ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ตามฟ้อง
ยกฟ้องแย้งจำเลยที่ ๑

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้ว่าโจทก์ได้นำเงินจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ไปฝากที่สำนักงานของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๒ และจำเลยที่ ๓ ซึ่งเป็นการของบริษัจำเลยที่ ๑ รับฝากเงินไว้โดยจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ได้ออกเช็คธนาคารมหานคร จำกัดสำนักงานใหญ่ เลขที่ เอช โอ อี ๒๖๐๒๓๐ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๒๗จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยมีได้ประทับตราของจำเลยที่ ๑ มอบให้โจทก์เพื่อชำระหนี้เงินฝากคืนแก่โจทก์ เมื่อเช็คถึงกำหนดโจทก์นำเช็คเข้าบัญชีโจทก์เพื่อเรียกเก็บเงินแต่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ ๑ ว่า จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ รับฝากเงินในฐานะเป็นผู้แทนของจำเลยที่ ๑ หรือไม่ เห็นว่าตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ บัญญัติว่า "ธุรกิจเงินทุน หมายความว่า ธุรกิจการจัดหาเงินลงทุนและใช้เงินนั้นในการประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจำแนกประเภทได้ดังต่อไปนี้ฯลฯ (๒) กิจการเงินทุนเพื่อการพัฒนา ฯลฯ (๔) กิจการเงินทุนเพื่อการเคหะ ฯลฯ กิจการเงินทุนเพื่อการพัฒนาและกิจการเงินทุนเพื่อการเคหะหมายความว่า กิจการจัดหาเงินทุนจากประชาชนและมาตรา ๒๗บัญญัติว่า "ธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดให้บริษัทเงินทุนปฏิบัติในการกู้ยืมเงินหรือรับเงินจากประชาชนในเรื่องดังต่อไปนี้... (๓) หลักเกณฑ์และวิธีการในการกู้ยืมเงินหรือรับเงินจากประชาชน" นอกจากนี้ตามประกาศ

ธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องการกำหนดให้บริษัทเงินทุนปฏิบัติในการกู้ยืมเงินหรือรับเงินจากประชาชนและการกำหนดอัตราดอกเบี้ยหรือส่วนลดที่บริษัทเงินทุนอาจจ่ายหรืออาจเรียกได้ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๘ ได้กำหนดไว้ว่า"ข้อ ๒ ในการกู้ยืมเงินหรือรับเงินจากประชาชนให้บริษัทเงินทุนถือปฏิบัติดังต่อไปนี้... (๒) ออกเอกสารการกู้ยืมเงินหรือออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่ผู้ให้กู้โดยไม่จ่ายส่วนลด ข้อ ๓ ให้บริษัทเงินทุนถือปฏิบัติเกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมหรือรับจากประชาชนดังต่อไปนี้ (๑) เงินกู้ยืมหรือรับจากประชาชนที่มีกำหนดเวลาใช้คืนตั้งแต่หนึ่งร้อยแปดสิบวันขึ้นไป ที่มีข้อกำหนดไม่ให้ไถ่ถอนก่อนกำหนดเวลาและที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป สำหรับบริษัทเงินทุนและสาขาที่มีสำนักงานในเขตกรุงเทพมหานคร... จ่ายดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปี" จากบทบัญญัติของกฎหมายและข้อกำหนดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าว จำเลยที่ ๑ จะกู้ยืมเงินหรือรับเงินออกมาจากประชาชนจะต้องปฏิบัติอยู่ในกรอบกำหนดกฎหมายเกณฑ์ดังกล่าวนี้ เห็นว่า เช็คพิพาทที่โจทก์รับมาจากสำนักงานของจำเลยที่ ๑ คงมีแต่ลายมือชื่อจำเลย ที่ ๒ และที่ ๓ ซึ่งเป็นกรรมการของจำเลยที่ ๑ เป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายหาได้มีตราของจำเลยที่ ๑ประทับไว้ แสดงว่าจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ไม่ได้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คพิพาทในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจของจำเลยที่ ๑ ทั้งเป็นการกระทำนอกขอบวัตถุประสงค์ข้อบังคับของจำเลยที่ ๑ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามบทกฎหมายและประกาศดังกล่าว กล่าวคือ จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ รับฝากเงินจากโจทก์แล้วมิได้ออกเอกสารกู้ยืมเงินหรือออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่โจทก์และไม่ใช้เพื่อการพัฒนาหรือการเคหะการที่จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ กระทำการนอกขอบวัตถุประสงค์ข้อบังคับของจำเลยที่ ๑ และฝ่าฝืนบทกฎหมายและประกาศดังกล่าว จำเลยที่ ๑ ย่อมไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ แต่ตามพฤติการณ์แห่งคดีปรากฏว่าโจทก์นำเงินจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ไปฝาก ณ สำนักงานของจำเลยที่ ๑ โดยพนักงานของจำเลยที่ ๑ เป็นผู้ดำเนินการ แสดงว่าจำเลยที่ ๑ ได้รู้เห็นยินยอมให้จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ใช้สำนักงานของตนเป็นสถานที่รับ

ฝากเงินหากจำเลยที่ ๑ รับฝากเงินไม่ได้เพราะขัดต่อพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนฯ กับพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๘ และอยู่นอกขอบวัตถุประสงค์ข้อบังคับของจำเลยที่ ๑ พนักงานของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๒ หรือจำเลยที่ ๓ ควรจะแจ้งให้โจทก์ทราบ แต่บุคคลดังกล่าวกลับรับฝากเงินของโจทก์ไว้ทำให้โจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้สุจริตหลงเข้าใจได้ว่าการรับฝากเงินเป็นกิจการของจำเลยที่ ๑ ที่กระทำได้ตามกฎหมายและอยู่ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ข้อบังคับของจำเลยที่ ๑ โดยรับฝากเงินแล้วออกเป็นเช็คพิพาทให้ ระหว่างฝากเงินจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ยังส่งปฏิทินบัตรของขวัญ และกระเป๋าสตางค์ของจำเลยที่ ๑ ให้โจทก์ แสดงว่าจำเลยที่ ๑ ได้รับผลประโยชน์ในกิจการนี้ ดังนั้น ต้องถือว่าจำเลยที่ ๑ เป็นผู้ติดต่อรับฝากเงินและรู้เห็นเองโดยจำเลยที่ ๑ เชิดจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ เป็นตัวแทนผู้มีอำนาจกระทำการในการรับฝากเงินและออกเช็คพิพาทให้แก่โจทก์จำเลยที่ ๑ ต้องผูกพันรับเอาผลการกระทำของจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ไว้ตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๒๑ เมื่อโจทก์ยังไม่ได้รับเงินฝากคืน จำเลยที่ ๑ ต้องรับผิดชอบเงินที่รับฝากไว้พร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๖๑ วรรคแรก บัญญัติว่า"ภายใต้บังคับบทบัญญัติห้ามাত্রาต่อไปนี้ความรับผิดชอบที่สุดสำหรับค่าฤชาธรรมเนียมของคู่ความในคดียอมตกอยู่แก่คู่ความฝ่ายที่แพ้คดีแต่อย่างไรก็ดี ไม่ว่าคู่ความฝ่ายใดจะชนะคดีก็ตามตามข้อหาหรือแต่บางส่วน ศาลมีอำนาจที่จะพิพากษาให้คู่ความฝ่ายที่ชนะคดีนั้นเสียค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวงหรือให้คู่ความแต่ละฝ่ายเสียค่าฤชาธรรมเนียมส่วนของตนหรือตาส่วนแห่งค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวงซึ่งคู่ความทั้งสองฝ่ายใดเสียไปก็ได้ตามที่ศาลจะใช้ดุลพินิจโดยคำนึงถึงเหตุสมควรและความสุจริตในการสู้หรือดำเนินคดีของคู่ความทั้งปวง"แสดงว่าการกำหนดค่าฤชาธรรมเนียมเป็นดุลพินิจของศาล ดังนั้นการที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยฟ้องแย้งของจำเลยที่ ๑ แล้วยกเสียจึงมิใช่กรณีที่ศาลสั่งไม่รับฟ้องแย้งซึ่งจะต้องคืนค่าธรรมเนียมศาล

ทั้งหมดตามนัยแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๕๑แต่จะต้อง
บังคับตามบทบัญญัติตามมาตรา ๑๖๑ กล่าวคือ ศาลใช้ดุลพินิจไม่คืนค่าธรรมเนียม
ฟ้องแย้งให้จำเลยที่ ๑ ได้

พิพากษายืน.

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ก้าน อันนันทน์-อัมพร ทองประยูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>